DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0837341-83.2019.8.15.2001
AUTOR: MARCELL BRUNO INACIO DA SILVA, ESPÓLIO DE IRAN DA SILVA ARAGÃO NETO, VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença visando a satisfação de créditos oriundos de condenação por danos morais, danos materiais (restituição de caução) e honorários advocatícios sucumbenciais. O título executivo judicial, consolidado após o trânsito em julgado da sentença aclarada (ID 48467668), estabeleceu responsabilidades distintas entre os executados.

Conforme a decisão de ID 136202379, proferida para sanar erro material em fase executiva, restou delimitado que:

1. A **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.** responde **solidariamente** apenas pela condenação em danos morais (R$ 15.000,00 corrigidos a partir de 13/09/2021 e juros de 1% ao mês da citação) e pelos honorários advocatícios de 20% incidentes **exclusivamente sobre o valor do dano moral**.

2. O **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA** responde **exclusivamente** pela devolução da caução no valor de R$ 15.000,00 (dano material), com juros e correção desde o desembolso, além de responder **solidariamente** pelos danos morais e honorários sucumbenciais nos mesmos moldes da operadora.

A executada AMIL (ID 154618840) pugna pela extinção parcial da execução em relação a ela, sob o argumento de que o bloqueio judicial de R$ 24.163,64 (ID 90434204) seria suficiente para a quitação integral de sua cota na condenação.

Por outro lado, o exequente (ID 154819733) apresentou planilha de cálculos atualizada até fevereiro de 2026 (ID 154819734), sustentando a existência de saldo remanescente de R$ 17.399,09. Invoca a aplicação do Tema 677 do STJ, alegando que a mora não cessou com o depósito ou bloqueio, incidindo os consectários do título até a data do efetivo levantamento. Requer, ainda, que seja oficiada a instituição financeira para detalhamento das contas judiciais.

É o relatório.

Analisadas as manifestações das partes e o título executivo judicial, verifica-se a necessidade de correções e esclarecimentos para o prosseguimento do feito.

1. Do Erro na Base de Cálculo dos Honorários

Analisando a planilha de ID 154819734, verifico que o exequente incidiu em erro material grave. No item "B" do cálculo, ao apurar a verba honorária de 20%, utilizou como base a soma do dano moral e do dano material (R$ 68.228,56). Tal metodologia viola frontalmente a decisão de ID 136202379, que restringiu a responsabilidade solidária da AMIL aos honorários incidentes apenas sobre o dano moral. Ao incluir o dano material (devolução de caução) — obrigação exclusiva do Hospital — na conta da AMIL, o exequente gera um excesso de execução que impede a homologação dos valores.

2. Da Inadequação do Índice de Correção (INCC)

Observo, ainda, a utilização do índice INCC-DI (FGV). Salvo determinação expressa no título (inexistente no caso), a atualização de débitos judiciais de natureza indenizatória e reembolsos deve observar os índices oficiais de preços ao consumidor adotados pela Tabela Prática deste Tribunal (INPC/IPC). O INCC é um índice setorial da construção civil, cuja aplicação é restrita a contratos imobiliários durante a fase de obra, sendo manifestamente inapropriado para o caso em tela, sob pena de distorção do valor real da moeda.

3. Da Aplicação do Tema 677 do STJ

Quanto à alegação de quitação da AMIL, assiste razão ao exequente ao invocar o Tema 677 do STJ. O depósito judicial ou bloqueio para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo até a efetiva disponibilização do valor ao credor. Portanto, a mera existência de valor

bloqueado não implica em extinção automática da mora. No entanto, o saldo da conta judicial (rendimentos bancários) deverá ser deduzido do montante final devido no momento do levantamento.

Diante do exposto:

1. **REJEITO**, por ora, o pedido de extinção formulado pela AMIL (ID 154618840), ante a necessidade de readequação dos cálculos.

2. **INDEFIRO** o pedido do exequente a fim de que seja OFICIADO o Banco do Brasil S/A para que forneça extrato pormenorizado de todas as contas judiciais vinculadas a este processo, na medida em que, em consulta ao BRBJUS obteve-se as informações constantes dos documentos em anexo.

3. Assim, **INTIME-SE a parte exequente para,** no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova planilha de cálculo, devendo obrigatoriamente:

a) Planilha A (AMIL e Hospital - Solidária): Conter apenas o Dano Moral, corrigido pelo índice oficial (INPC), acrescido de juros de 1% ao mês da citação, e honorários de 20% incidentes apenas sobre este montante.

b) Planilha B (Hospital - Exclusiva): Conter a devolução da caução (Dano Material), corrigida desde o desembolso com juros da citação, e honorários de 20% sobre esta rubrica.

c) Aplicação do Tema 677: Abater do montante final de cada planilha o saldo atualizado informado pelo banco, apurando-se o saldo devedor real.

d) Penalidades: Incluir as multas e honorários do art. 523, §1º, do CPC sobre o saldo remanescente, se houver.

DETERMINO, ainda, que o exequente, quando da apresentação da nova planilha de cálculo, observe as seguintes diretrizes:

a) Exclua o valor do dano material da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e multas devidos pela AMIL;

b) Substitua o índice INCC pela Tabela de Correção Monetária do TJPB (INPC/IPC);

c) Observe o Tema 677 do STJ, detalhando os abatimentos dos valores já bloqueados.

4. **MANTENHO a suspensão da ordem de expedição de alvará** (Despacho de ID 126191182) enquanto perdurar a fase litigiosa, visando à integral apuração dos créditos.

5. Após a apresentação dos novos cálculos pelo exequente, INTIMEM-SE os executados para manifestação em 15 (quinze) dias.

6. **ESCLAREÇO** que, após a correta apuração do débito atribuível à AMIL, a execução referente à devolução do dano material (caução) deverá ser direcionada especificamente ao **HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA**, conforme delimitado na Decisão de ID 136202379.

Publique-se. Intimem-se.
João Pessoa-PB, **data e assinatura eletrônicas**.

Maria Carmem Heráclio do Rêgo Freire Farinha
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA CARMEN HERACLIO DO REGO FREIRE FARINHA
05/03/2026 09:46:44
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 154856784

26030509464442700001

IMPRIMIR GERAR PDF